

1500262-82.2021.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Evasão mediante violência contra a pessoa

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... apresenta reincidência pelo crime de tráfico de drogas e recente condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de uso de documento público falso, cf. fls. 192/194), fixo como inicial o regime semiaberto (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos, conforme os fundamentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500262-82.2021.8.26.0633 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500262-82.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Evasão mediante violência contra a pessoa

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2235121/2021 -

DEL.POL.PERUIBE, 2605/2021 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON LUIS PINHEIRO DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

ANDERSON LUIS PINHEIRO DE SOUZA e THOMAS MACEDO PIRATA foram denunciados como incurso nos crimes do artigo 129, § 12º, e do artigo 352, ambos c/c artigo 61, II, "j", todos do Código Penal, porque, conforme constou, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 16h00m, na Rua Rubens Ferreira Martins, nº 462, Centro, Delegacia Sede de Peruíbe, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, ANDERSON LUIS PINHEIRO DE SOUZA e THOMAS MACEDO PIRATA teriam tentado evadir-se do local utilizando-se de violência contra o agente policial Vanderlei Aladi de Jesus, no exercício de sua função, praticando o crime ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19. Constou, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ANDERSON LUIS PINHEIRO DE SOUZA e THOMAS MACEDO PIRATA teriam ofendido a integridade corporal do agente policial Vanderlei Aladi de

Jesus, em exercício de sua função, praticando o crime ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19. Recebida a denúncia (fls. 89/90), os réus foram citados (fl. 141 e fl. 143) e ofertaram resposta à acusação (fls. 147/148). Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 151), foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 154), na qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogado o acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, observo que houve o registro de boletim de ocorrência por parte do agente policial. O STJ entende que o registro de ocorrência perante autoridade policial é suficiente a demonstrar a vontade da vítima em dar seguimento à ação penal. Há vários julgados do STJ nesse sentido. Logo, porquanto evidente o interesse da vítima na persecução penal, tem-se por cumprida a exigência da representação no caso concreto.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/9), pela ficha de atendimento médico da vítima (fl. 13), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fl. 5), secundado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas policiais confirmaram integralmente a versão da acusação. Disseram, nas fases policial e judicial, que, no plantão da Delegacia de Polícia de Peruíbe, por volta das 16h, ouviram um barulho semelhante a batidas de cadeado, vindo da Cadeia Pública de Peruíbe. Disseram que, tendo se dirigido até a carceragem, constataram que o Agente Policial VANDERLEI havia sido rendido por presos que estariam tentando fugir da cadeia. Relataram que, de pronto, foi acionada a Polícia Militar para apoio e dado ciência ao Delegado de Plantão.

Relataram que se dirigiram até a carceragem, onde tiveram contato com o funcionário da empresa que fornece alimentação aos presos, o qual aparentava estar tão abalado com a situação, de modo que era difícil entender o que dizia, mas tentava expressar que desejava que o portão da Cadeia fosse aberto para que ele pudesse sair dali.

Informaram que, instantes depois, compareceram ao local viaturas da Polícia Militar, em apoio. Contaram que, logo após, se apresentou no portão da Carceragem o Agente VANDERLEI, com a boca e pescoço feridos, tendo em vista ter sido atacado por ao menos dois presos, enquanto entregava a alimentação a eles. Informaram que a vítima foi levada ao UPA onde foram constatadas as lesões corporais. Nenhum preso restou foragido. Confirmaram que o agente policial foi atacado e agredido pelos réus Anderson e Thomas.

Os réus não confessaram o delito, apresentando uma versão bastante inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

Os elementos de informação do inquérito restaram integralmente confirmados em audiência. Os policiais deram detalhes do comportamento dos réus. Explicaram que os réus Anderson e Thomas, em tentativa de fuga, agrediram o agente policial Vanderlei, causando-lhe lesões no rosto e no pescoço. As testemunhas policiais confirmaram seguramente o depoimento da vítima Vanderlei na fase policial, inclusive quanto aos autores da violência. De fato, as lesões indicadas na ficha de atendimento médico da vítima (fl. 13) são compatíveis com a violência narrada pelos policiais. Ficou claro em audiência que os réus agrediram a vítima, para tentarem evadir-se da cadeia pública. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque os depoimentos prestados.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria dos crimes de lesão corporal e de evasão mediante violência contra a pessoa.

O delito de lesão corporal foi praticado contra agente policial no exercício de suas funções. A vítima foi surpreendida no momento que entregava a comida dos detentos. Os acusados agrediram a vítima, em tentativa de fuga da cadeia pública.

Deve incidir a causa de aumento de pena do § 12 do art. 129 do CP, portanto.
A condenação é de rigor.
Passo à fixação das penas.

RÉU ANDERSON LUIS PINHEIRO DE SOUZA

Crime de lesão corporal

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a conduta social e a culpabilidade são negativas.

Quanto à culpabilidade, a vítima sofreu lesões no rosto e no pescoço, partes especialmente sensíveis do corpo humano. Foi atacada enquanto servia comida para os detentos. Os réus estavam em maior número. O agente policial entrou sozinho na cela da cadeia. Os réus aproveitaram-se desse breve momento de vulnerabilidade da segurança, para tentarem fugir, empregando considerável grau de violência contra o agente policial. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto à conduta social, segundo o STJ, pode ser extraída a partir, por exemplo, de pesquisa, no sistema carcerário, de como se deu o cumprimento de penas anteriores. Indicativos de reiteradas faltas graves, descaso para com autoridades

penitenciárias e violência com outros detentos evidenciam conduta social negativa. No caso concreto, o réu era foragido da justiça. Durante o cumprimento de sua pena pelo processo 0013432-12.2012.8.26.0408, evadiu-se do sistema prisional, valendo-se de uma saída temporária. O réu Anderson era evadido do sistema penitenciário, portanto. E o delito dos autos foi praticado em contexto de nova tentativa de evasão. O réu agrediu o agente policial, em tentativa de fuga da unidade policial. E mais: o réu não apenas praticou falta grave, ao ter se evadido da prisão. Também praticou delitos graves durante o período de evasão, o que inclui, em tese, roubo com reféns. O réu apresenta um comportamento bastante nocivo. Demonstrou antes, durante e após o crime total desprezo pelas regras mais básicas da sociedade e, notadamente, para com o Sistema de Administração da Justiça. O acusado insiste em descumprir suas penas e praticar novos delitos. É o que se extrai a partir do conjunto fático- probatório constante dos autos, notadamente a prova oral colhida em audiência. A conduta social é negativa, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que deve ser acrescido 1 mês para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 5 meses de detenção.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0013432-12.2012.8.26.0408, com trânsito em julgado para o MP aos 22/09/2015 e para a defesa aos 07/03/2016, cf. fls. 192/194). É reincidente, portanto.

Fixo a pena intermediária em 6 meses de detenção.

Na terceira fase, incide a causa especial de aumento de pena do § 12 do art. 129 do CP, já que o delito foi praticado contra agente policial, no exercício de suas funções. Considerando a gravidade concreta do crime e a necessidade da pena, aplico o aumento no patamar de 1/3.
Fixo a pena definitiva em 8 meses de detenção.

Crime de evasão mediante violência contra a pessoa

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a conduta social é negativa.

Quanto à conduta social, segundo o STJ, pode ser extraída a partir, por exemplo, de pesquisa, no sistema carcerário, de como se deu o cumprimento de penas anteriores. Indicativos de reiteradas faltas graves, descaso para com autoridades penitenciárias e violência com outros detentos evidenciam conduta social negativa. No caso concreto, o réu era foragido da justiça. Durante o cumprimento de sua pena pelo processo 0013432-12.2012.8.26.0408, evadiu-se do sistema prisional, valendo-se de uma saída temporária. O réu Anderson era evadido do sistema penitenciário, portanto. Agora, passa a ser condenado pelo crime de evasão mediante violência contra a pessoa, em nova tentativa de fuga do sistema penal.

E mais: o réu não apenas praticou falta grave, ao ter se evadido da prisão antes. Também praticou delitos graves durante o período de evasão, o que inclui, em tese, roubo com reféns. O réu apresenta um comportamento bastante nocivo. Demonstrou antes, durante e após o crime total desprezo pelas regras mais básicas da sociedade e, notadamente, para com o Sistema de Administração da Justiça. O acusado insiste em descumprir suas penas e praticar novos delitos. É o que se extrai a partir do conjunto fático- probatório constante dos autos, notadamente a prova oral colhida em audiência. A conduta social é negativa, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RVC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que deve ser acrescido 1 mês para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 4 meses de detenção.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0013432-12.2012.8.26.0408, com trânsito em julgado para o MP aos 22/09/2015 e para a defesa aos 07/03/2016, cf. fls. 192/194). É reincidente, portanto.

Fixo a pena intermediária em 5 meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 5 meses de detenção.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 1 ano e 1 mês de detenção.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do comportamento e histórico do réu (que apresenta reincidência

pelo crime de tráfico de drogas e recente condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de uso de documento público falso, cf. fls. 192/194), fixo como inicial o regime semiaberto (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP). Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos, conforme os fundamentos precedentes.

RÉU THOMAS MACEDO PIRATA

Crime de lesão corporal

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a conduta social, a culpabilidade e os antecedentes são negativos.

Quanto à culpabilidade, a vítima sofreu lesões no rosto e no pescoço, partes especialmente sensíveis do corpo humano. Foi atacada enquanto servia comida para os detentos. Os réus estavam em maior número. O agente policial entrou sozinho na cela da cadeia. Os réus aproveitaram-se desse breve momento de vulnerabilidade da segurança, para tentarem fugir, empregando considerável grau de violência contra o agente policial. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto à conduta social, segundo o STJ, pode ser extraída a partir, por exemplo, de pesquisa, no sistema carcerário, de como se deu o cumprimento de penas anteriores.

Indicativos de reiteradas faltas graves, descaso para com autoridades penitenciárias e violência com outros detentos evidenciam conduta social negativa.

No caso concreto, o réu possui histórico de descumprimento de suas penas. O réu estava preso em razão da prática, em tese, do delito de roubo. O crime teria sido praticado, inclusive, com grave violência contra as vítimas (o que inclui uma criança e uma pessoa com deficiência), que foram mantidas reféns. E esse fato ocorreu durante o livramento condicional do acusado nos autos de Execução de Pena 0000988-23.2017.8.26.0520 (fl. 189). Ou seja: o réu praticou, em tese, falta gravíssima durante o cumprimento de sua pena. Agora, passa a ser condenado pelo crime de evasão mediante violência contra a pessoa, o que também configura falta grave.

Concretamente, o réu apresenta um comportamento bastante nocivo. Demonstrou antes, durante e após o crime total desprezo pelas regras mais básicas da sociedade e, notadamente, para com o Sistema de Administração da Justiça. O acusado insiste em descumprir suas penas e praticar novos delitos. É o que se extrai a partir do conjunto fático-probatório constante dos autos, notadamente a prova oral colhida em audiência. A conduta social é negativa, portanto.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta condenação definitiva pelo crime de roubo, que, à luz do entendimento do STJ, pode ser utilizada como mau antecedente (processo 0003301-68.2015.8.26.0441, cf. fl. 190). Os antecedentes são negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que deve ser acrescido 1 mês para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 6 meses de detenção.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva pretérita pelo delito de roubo (processo nº 0004468-23.2015.8.26.0441, cf. fl. 190). É reincidente, portanto.

Fixo a pena intermediária em 7 meses de detenção.

Na terceira fase, incide a causa especial de aumento de pena do § 12 do art. 129 do CP, já que o delito foi praticado contra agente policial, no exercício de suas funções. Considerando a gravidade concreta do crime e a necessidade da pena, aplico o aumento no patamar de 1/3.

Fixo a pena definitiva em 9 meses e 10 dias de detenção.

Crime de evasão mediante violência contra a pessoa

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a conduta social e os antecedentes são negativos.

Quanto à conduta social, segundo o STJ, pode ser extraída a partir, por exemplo, de pesquisa, no sistema carcerário, de como se deu o cumprimento de penas anteriores.

Indicativos de reiteradas faltas graves, descaso para com autoridades penitenciárias e violência com outros detentos evidenciam conduta social negativa.

No caso concreto, o réu possui histórico de descumprimento de suas penas. O réu estava preso em razão da prática, em tese, do delito de roubo. O crime teria sido praticado, inclusive, com grave violência contra as vítimas (o que inclui uma criança e uma pessoa com deficiência), que foram mantidas reféns. E esse fato ocorreu durante o livramento condicional do acusado nos autos de Execução de Pena 0000988-23.2017.8.26.0520 (fl. 189). Ou seja: o réu praticou, em tese, falta gravíssima durante o cumprimento de sua pena. Agora, passa a ser condenado pelo crime de evasão mediante violência contra a pessoa, o que também configura falta grave.

Concretamente, o réu apresenta um comportamento bastante nocivo. Demonstrou antes, durante e após o crime total desprezo pelas regras mais básicas da sociedade e, notadamente, para com o Sistema de Administração da Justiça. O acusado insiste em descumprir suas penas e praticar novos delitos. É o que se extrai a partir do conjunto fático-probatório constante dos autos, notadamente a prova oral colhida em audiência. A conduta social é negativa, portanto.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta condenação definitiva pelo crime de roubo, que, à luz do entendimento do STJ, pode ser utilizada como mau antecedente (processo 0003301-68.2015.8.26.0441, cf. fl. 190). Os antecedentes são negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que deve ser acrescido 1 mês para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 5 meses de detenção.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva pretérita pelo delito de roubo (processo nº 0004468-23.2015.8.26.0441, cf. fl. 190). É reincidente, portanto.

Fixo a pena intermediária em 6 meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do comportamento e histórico do réu (que apresenta multirreincidência pelo delito de roubo majorado), fixo como inicial o regime semiaberto (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos, conforme os fundamentos precedentes.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para: (a) condenar o réu ANDERSON LUIS PINHEIRO DE SOUZA, como incurso nos crimes do art. 129, § 12, do CP e do art. 352, caput, do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto; e (b) condenar o réu THOMAS MACEDO PIRATA, como incurso nos crimes do art. 129, § 12, do CP e do art. 352, caput, do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Os réus deverão permanecer presos.

Concretamente, trata-se de delitos bastante graves. Os réus agrediram violentamente a vítima, agente policial, em tentativa de fuga da cadeia pública. A vítima sofreu lesões no rosto e no pescoço, partes especialmente sensíveis do corpo humano. O crime mais grave apenas não se consumou, porque a vítima conseguiu se desvencilhar rapidamente do ataque sofrido. Os réus demonstraram um comportamento especialmente nocivo. Já estavam presos por outros delitos e, mesmo durante a prisão, não cessaram a prática criminosa, agora contra agente policial, no exercício de suas funções. Os réus foram bastantes e afrontosos na empreitada criminosa.

E mais: ambos os réus possuem histórico e comportamento bastante reprováveis. O réu Anderson apresenta duas condenações pelo delito de tráfico de drogas, configurando uma delas reincidência. Também há informação de que teria praticado um delito de roubo há poucos dias de sua prisão. O acusado era foragido da justiça. Durante o cumprimento de sua pena pelo processo 0013432-12.2012.8.26.0408, evadiu-se do sistema prisional, valendo-se de uma saída temporária. O réu Anderson era evadido do sistema penitenciário, portanto. E o delito dos autos foi praticado em contexto de nova tentativa de evasão. O réu demonstrou antes, durante e após o crime total desprezo pelas regras mais básicas da sociedade e, notadamente, para com o Sistema de Administração da Justiça. Insiste em voltar a delinquir mesmo depois das diversas oportunidades que lhe foram dadas. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão, única medida, à luz do caso concreto, apta a preservar a ordem pública e a evitar a prática de novas infrações penais pelo acusado.

Quanto ao réu Thomas, também não é o seu primeiro episódio de envolvimento com o mundo do crime. O réu é multirreincidente. Apresenta duas condenações definitivas, sendo uma delas pelo delito de roubo majorado. O réu estava preso em razão da prática, em tese, de novo delito de roubo. O crime teria sido praticado, inclusive, com grave violência contra as vítimas (o que inclui uma criança e uma pessoa com deficiência), que foram mantidas reféns. E esse fato ocorreu durante o livramento condicional do acusado nos autos de Execução de Pena 0000988-23.2017.8.26.0520 (fl. 189). Ou seja: o réu praticou, em tese, falta gravíssima durante o cumprimento de sua pena. Agora, passa a ser condenado pelo crime de evasão mediante violência contra a pessoa, o que também configura falta grave.

Concretamente, o réu Thomas demonstrou antes, durante e após o crime total desprezo

pelas regras mais básicas da sociedade e, notadamente, para com o Sistema de Administração da Justiça. Insiste em voltar a delinquir mesmo depois das diversas oportunidades que lhe foram dadas. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão, única medida, à luz do caso concreto, apta a preservar a ordem pública e a evitar a prática de novas infrações penais pelo acusado.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta dos delitos, do comportamento e histórico dos réus e da alta probabilidade de reiteração delitiva e de fuga da aplicação da lei penal. A manutenção da segregação cautelar dos réus é a medida que se impõe, portanto.

Desse modo, mantenho a prisão dos acusados Anderson e Thomas, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Recomendem-se os réus onde encontram-se presos.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intimem-se os réus a pagarem a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Oportunamente, extraiam-se as Guias de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena e por não ser possível aferir nesse momento processual o preenchimento dos requisitos subjetivos.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Condeno os réus ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 3 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA